

सार्वजनिक_सडक_ऐन_२०३१

English title: Public Roads Act, 1974

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ६ । २० । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सार्वजनिक सडक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ५ । २१ । २. सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३१ सालको ऐन नं. २१ । सार्वजनिक सडक निर्माण, संभार तथा वसति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, संभार, वसति वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि भुनासबि माफिको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाईबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसति र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यस ऐनको परिच्छेद-४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मतिदिखि तोकेको इलाका वा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको नजिगी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कज्वे, कलभर्ट, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । साईकल मार्ग र फूटपाथलाई समेत जनाउँछ । (ख) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दफा ३ बमोजिम तोकिएको जग्गाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ग) “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारत, रुख, इत्यादि र सोसंग स्थायी रूपले जोडिएको चजि वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी कुनै अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ । (ङ) “सडक विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सडक विभाग सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राप्त । ३. सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण तथा तनिको सडक सीमा: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा तोकनेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटवन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली आवश्यक सीमा तोकन सक्नेछ । (क) राजमार्ग, । (ख) सहायक मार्ग, । (ग) जिल्ला मार्ग, र । (घ) शहरी मार्ग । ३क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन नषिध गर्न सकिने: (१) दफा ३ बमोजिम सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको कनिराबाट ६/६ मटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी नषिध गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर नगर विकास सम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नषिध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनौट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तबाट भराउन सकिनेछ । ३ख. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । सडकको वर्गीकरण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय लोक मार्ग, । (ख) प्रदेश लोक मार्ग, । (ग) स्थानीय सडक, । (घ) ग्रामीण सडक, । (ङ) शहरी सडक, । (च) कृषि सडक, र । (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य सडक । ४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको नमित्तित जग्गा प्राप्त गर्न सकिने: सार्वजनिक सडकको निर्माण, वसति वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको नमित्तित कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । ५. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ६. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ८. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १०. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ११. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १२. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-३ । सार्वजनिक सडकको रेखदेख, संभार र

अन्य व्यवस्था । १४. सडक निर्माण, वसितार वा सुधार गर्दा अरू जग्गा अधगिरहण गर्न सकिने: (१) कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, वसितार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म देहायको कामको लागि सडक विभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधगिरहण गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो सडकको निर्माण, वसितार वा सुधार गर्न आवश्यक निर्माण सर-सामान उपकरण राख्न वा त्यस्तो निर्माण वसितार वा सुधार सम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू बस्ने घर, कटेरो बनाउन, । (ख) त्यस्तो सडकको निर्माण, वसितार वा सुधार गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै सडक बनाउन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अधगिरहण गर्न हुँदैन:- ।

(क) कुनै व्यक्तिले आफ्नो वासस्थानको नमित्त प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा इमारत, । (ख) देवस्थल, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको नमित्त प्रयोग भई रहेको जग्गा । (३) उपदफा (१) बमोजमि अधगिरहण गरेको जग्गा जुन कार्यको नमित्त अधगिरहण गरिएको हो, सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गावाला वा नजिको हकवालालाई भरसक अधगिरहण गर्दा कै अवस्थामा फर्ति गरिदिनु पर्नेछ । १५. अधगिरहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारण: (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोजमि कुनै जग्गा अधगिरहण गर्दा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन:- । (क) कुनै घर, टहरा वा इमारत सहित कुनै जग्गा अधगिरहण गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा वा इमारतको धनीले सो घर, टहरा वा इमारत उपभोग गर्न नपाए बापतको क्षति, । (ख) बालीनाली लगाउने समय नाघ्ने गरी कुनै जग्गा अधगिरहण गरिएमा त्यस्तो बालीनाली लगाउन नपाए बापत सम्बन्धित जग्गावालाले व्यहोर्न परेको नोक्सानी, । (ग) अधगिरहण गरिएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक बनाएको वा निर्माणका सरसामान राखेको फलस्वरूप सो जग्गालाई अधगिरहण गर्दाको स्थितिमा ल्याउन त्यस्तो जग्गा फर्ति पाउने व्यक्तिले व्यहोर्न पर्ने जति रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारण देहाय बमोजमि गरिनेछ:- । (क) सडक विभाग र सम्बन्धित जग्गाधनीको बीच समझौता भएमा सोही बमोजमि, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि समझौता हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा निर्धारण गरिनेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि निम्नलिखित मध्यस्थहरू रहनेछन्:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको सो नगरपालिकाको सदस्य वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष, । (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, र । (३) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाको हाकमि । १६. सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउने र त्यसको रेखदेख: (१) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लगाइएको रुखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लगाइएको रुखको काँटछाँट गर्ने वा त्यस्तो रुखले आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा त्यसलाई हटाउने जमिमेवारी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (१), (२), र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सडक विभागले सो उपदफाहरूमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएबमोजमि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गराउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १६क. वजनको हद निर्धारण गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हद भन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी नषिध गर्न सक्नेछ ।

१७. आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लनि सकिने: (१) सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लनि आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लनि सकिनेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लँदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुख वरिवा वा अन्य कुनै चीज वस्तुको नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा वा बालुवा लँदा खाल्टो पर्न गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्झाउन व्यहोर्नु पर्ने जति रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै घरको नकिट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लनु परेमा भने सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लनि हुँदैन । १८. सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने माल वस्तु हटाउने अधिकार: (१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याएको भए त्यस्तो माल वस्तु हटाउनको नमित्त मुनासबि माफकिको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको आदेशको अवधिभित्र नहटाएको वा धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफ्ना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सडकमा छाडिएको, राखिएको वा फालिएको कुनै माल

वस्तुले त्यस्तो सडकको सम्पूर्ण आवागमनलाई अवरोध पुर्याएमा त्यस्तो माल वस्तुलाई तुरुन्त सडकबाट हटाउने अधिकार नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हुनेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लिखित माल वस्तु बाहेक सार्वजनिक सडकको दायोँ बायोँ रहेको कुनै घर वा परखालमा सडकपट्टि निसिक्ने गरी राखिएको, जडिएको वा बनाइएको कुनै चीज वस्तु वा ढोका वा रुखको हाँगा वा लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएको भन्ने ठहर्याएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा मुनासबि माफकिको म्याद तोकी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा सम्बन्धति चीज वस्तु वा ढोकालाई राख्ने, बनाउने वा जड्ने ढाँचा र रुख वा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गर्नु पर्ने उचाई समेत तोक्न सक्नेछ । तर, यो ऐन लागू हुनुअघि बनेको वा रहेको कुनै चीज वस्तु वा ढोकालाई हटाउनु पर्ने भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिई र केही फेर बदलसम्म गर्नु पर्ने भएमा त्यस बापत लाग्ने खर्च नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि जारी भएको आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आदेशमा लेखिएको काम कुरा गर्न नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहने व्यक्तिले कारण समेत खोली नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नविदन दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा सडक विभागले एक पटकसम्म आवश्यक देखिए जति म्याद बढाई दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको म्याद वा उपदफा (५) बमोजमि म्याद बढाइएकामा त्यस्तो म्यादभित्र बढाइएकामा त्यस्तो म्यादभित्र पनि आदेशमा लेखिएको काम कारबाही नगरेमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ती खटाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित काम कारबाही गराउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तोमा सम्बन्धति व्यक्तिले उपदफा (४) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि क्षतिपूर्ति वा खर्च दाबी गर्न पाउने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. स्वीकृत निलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै कसिमिको काम गर्न नहुने: (१) सडक विभागको स्वीकृत प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसंग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खनन वा भत्काउन, कलि, लट्टा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आबादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन । (२) कसैले सडक विभागको स्वीकृत प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ती उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजमि कुनै कारबाही चलाउनु पर्ने भए सो समेत चलाई स्वीकृत निलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको कलि लट्टा तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आबादी गरेको जग्गा बझाउन मुनासबि माफकिको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) सम्बन्धति व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमि जारी भएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको कलि, लट्टा, तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर, टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आबादी गरेको जग्गा बझाउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धति व्यक्तीबाट सडक विभागले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

२०. धरौटी दाखलि गराउने वा दस्तुर लनि अधिकार: (१) कसैलाई कुनै कामको नमित्त सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खननु वा भत्काउनु परेमा सडक विभागको स्वीकृत लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृतिको लागि माँग गरेमा सडक विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसरी खननि वा भत्काउने सार्वजनिक सडक वा सडकसीमालाई मर्मत गरी पूर्वरूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्चको रकम धरौटी लिई स्वीकृत प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खनने स्वीकृति दिँदा त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्दा अपनाउनु पर्ने तरीका वा जुन कामको लागि खनिएको हो सो समाप्त नभएसम्म पालन गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरू तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरू पालन गर्नेछु भनी स्वीकृतिको माँग गर्ने व्यक्तीबाट कबुलयित गराउन आवश्यक देखेमा सडक विभागले सो समेत गराई लिन सक्नेछ । २१. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । खर्च भराउन सक्ने: (१) दफा १८ को उपदफा (२) बमोजमि सडकमा छाडेको वा राखेको माल पन्छाउँदा वा सोही दफाको उपदफा (६) बमोजमि कुनै काम कारबाही गर्दा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको खर्चको रकम सरोकारवाला व्यक्तीबाट भराई लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भराई लिनु पर्ने रकम बुझाउन नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सडक विभाग, सम्बन्धति प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा पैतीस दिनको म्याद तोकी म्याद जारी गर्नेछ र सो म्यादभित्र उक्त रकम पनि बुझाएमा वा थप म्यादको लागि भाग पनि नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने तर्फ कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी छोडेको वा राखेको कुनै

माल वस्तुलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भए त्यस्तो माल वस्तु पन्छाउँदा वा अन्यत्र लैजाँदा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो विभाग, सरकार, गाउँपालिका वा । नगरपालिकाले व्यहोरनु परेको खर्च उपर नहुनजेल त्यस्तो माललाई रोक्का गरी राख्न सक्नेछ र एक वर्षसम्म पनि त्यस्तो खर्च उपर हुन नआएमा वा त्यस्तो माल वस्तुको मालकि पत्ता नलागेमा सो माल वस्तु नेपाल सरकारमा लाग्नेछ । परिच्छेद-४ । विकास कर सम्बन्धी व्यवस्था । २२. विकास कर असुल उपर गर्न सक्ने: यो ऐन लागू भएपछि निर्माण भएको सडकको दायो बायाँ रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले विकास कर एक पटक लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ । २३. विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सडकसीमा तोकेकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सडकको कनिराबाट दुवैतर्फ दुइसय पचास मटर सम्मको जग्गामा विकास कर लाग्नेछ । तर दफा ३क. बमोजमि कुनै स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गर्न नषिध गर्ने गरी तोकिएको फासला भित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन ।

(२) विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजमिको जग्गालाई १२५ मटरको खण्डहरूमा विभाजन गरी देहाय बमोजमि वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) १२५ मटरसम्मको जग्गाको खण्ड “क”, । (ख) १२५ मटरदेखि २५० मटरसम्मको जग्गा खण्ड “ख” । २४. विकास करको निर्धारण: (१) दफा ५ बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गा जे जतमोल कायम भई मुआब्जा दिएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मोलको देहाय बमोजमिको प्रतिले हुने रकम विकास कर स्वरूप असुल उपर गरिनेछ:- । (क) खण्ड “क” को जग्गामा २० प्रतिशत, । (ख) खण्ड “ख” को जग्गामा १० प्रतिशत । उदाहरण:- कुनै एक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्दा एक रोपनी जग्गाको मोल रु. ५००० । - कायम भै मुआब्जा वितरण भएको रहेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा विकास कर तर्जुमने कुनै व्यक्तिको जम्मा डेढ रोपनी जग्गा मध्ये आधा रोपनी जग्गा खण्ड “क” मा र एक रोपनी जग्गा खण्ड “ख” मा परेको रहेछ भने नजिले यस दफा बमोजमि तर्जुमने विकास करको रकम यस बमोजमि हुनेछ:- । खण्ड “क” मा परेको आधा रोपनी जग्गाको २० प्रतिशतले रु. ५०० । - । खण्ड “ख” मा परेको एक रोपनी जग्गाको १० प्रतिशतले रु. ५०० । - । जम्मा रु. १००० । - । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै जग्गाको अधिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा वा अरू कुनै कारणबाट त्यस्तो जग्गामा लाग्ने विकास करको दरलाई घटाउन वा विकास कर नलाग्ने गरी छुट दिने आवश्यक ठहर्याएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो विकास करको दर घटाउन वा छुट दिने सक्नेछ । त्यसरी विकास करको दर घटाउन वा छुट दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिशलाई समेत ध्यान दिनेछ । २५. विकास कर बुझाउने अवधि र कार्यालय: (१) यस ऐन बमोजमि बुझाउनु पर्ने विकास करलाई तोकिए बमोजमिको कसिताबन्दीमा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । तर आफूले बुझाउनु पर्ने जति विकास करको पूरै रकम कसैले एक मुष्ट बुझाउन चाहेमा यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (२) विकास कर बुझाउने म्याद तथा सम्बन्धित अन्य कार्यवधितोकिएबमोजमि हुनेछ । २६. विकास कर नबुझाएमा मालपोत बाँकी सरह असुल गरिने: (१) कसैले दफा २५ बमोजमिको म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही चलाई असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विकास कर बाँकी राखेकोमा कारबाही चलाउँदा सम्बन्धित जग्गा ललाम गर्नु पर्ने भएमा प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो विकास कर लागेको जग्गालाई ललाम बढाबढ गर्नु अधि नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मात्र ललाम गर्नु पर्छ । परिच्छेद-५ । विविधि । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२७. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अधिकारी र त्यस उपरको उजुरी: (१) दफा १७ को उपदफा (४) वा दफा १८ को उपदफा (४) बमोजमि दिइने क्षतिपूर्तिको रकम नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सडक विभाग वा प्रदेश सरकारले स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सम्बन्धित वडा सदस्यको उपस्थितिमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २८. उजुर परेको कारणले जग्गा अधिग्रहण गर्न बाधा नपर्ने: (१) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजमि क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उजुरी परेको कारणले मात्र यस ऐन बमोजमि कुनै कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमा बाधा पर्ने छैन । २९. सरकारी कार्यालयले सडक खननु परेमा सूचना दनु पर्ने: नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खननु पर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सडक विभागको पूर्व स्वीकृति लिई खननु पर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरीका वा शर्त तोकेको भए सो समेत पालन गर्नु पर्नेछ । ३०. दण्ड सजाय: (१) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । दफा १४ बमोजमि जग्गा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । अधिग्रहण गर्दा वा यस ऐन बमोजमि कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा वरिध वा हुलहुज्जत गरेमा तीन महनिसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कसैले दफा १६ बमोजमि लगाएको रुख उखेलेमा वा काटेमा

वा दफा १६क. वपिरीत बढी वजनको सवारी चलाएमा वा दफा १७ बमोजमि माटो, ढुङ्गा, बालुवा लँदा बाधा वरिध गरेमा वा दफा १८ को बर्खलिप कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को बर्खलिप कुनै काम गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमि सडक वभागले कुनै काम कारबाही गर्दा बाधा वरिध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०क. मुद्दाको तहककित र डायरी: यस ऐनबमोजमि सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहककित कम्तीमा राजपत्रअनंकति प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले गर्नेछ र त्यस्तो तहककितको काम पूरा भएपछि सडक वभागको सम्बन्धति कार्यालय प्रमुखले सडक वभाग वा दफा ३१ बमोजमि तोकेको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ३१. कारबाही गर्ने अधिकार र त्यस उपरको पुनरावेदन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(१) दफा १४ को प्रयोजनको लागि जिग्गा अधग्रहण गर्दा बाधा वरिध गरेको, दफा १६ बमोजमि लगाएको रुख काटेको वा उखेलेको, दफा १७ बमोजमि माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लँदा बाधा वरिध गरेको, दफा १८ को बर्खलिप सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी कुनै माल वस्तु राखेको, फालेको, जडेको, बनाएको, झुन्ड्याएको र दफा १९ को बर्खलिप सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा भतिर कुनै काम गरेको कसुरको सम्बन्धमा कारबाही गरी सजाय दनि अधिकार दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सडक वभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही गर्दा सडक वभाग वा तोकेको अधिकारीले प्रचलति कानुन बमोजमि जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सडक वभाग वा तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न गरेको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पैतीस दनि भतिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐनबमोजमि सडक वभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नयिमद्वारा खासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) बालीनाली रुखपात तथा अन्य चीज वस्तुको नोक्सानी बापत क्षतिपूरति निर्धारण गर्ने आधार, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) सार्वजनिक सडकपट्टि खुल्ने वा नसकिने गरी कुनै कुराको निर्माण गर्दा वा राख्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू । (च) सार्वजनिक सडकको दायो बायो कुनै ढोका वा बाटो बनाउँदा पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (छ) सडक सीमा वा त्यसरी कनिरामा बनाइने वा खडा गरनि कुनै कसिमिका घर, पर्खाल, ढल, बाटो, खम्बा, लट्ठा आदिबनाउँदा वा खडा गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरू । (ज) सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाको माथि वा कनिरामा राखनि तार वा अन्य यस्तै चीज वस्तुको उचाई र राख्ने तरीका तोक्ने, । (झ) सार्वजनिक सडकमा वा सडक सीमाबाट जाने गरी कुनै ढल बनाउँदा वा पाइप वा तार वछियाउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि, । (ञ) आवागमनमा बाधा हुने कसिमिले सार्वजनिक सडकमा कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य र नजिले गर्नु पर्ने अन्य शर्त । ३४. खारेजी र त्यसको परणाम: (१) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन लागू हुँदाको बखत राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राप्त गरेको कुनै जग्गाको क्षतिपूरतिदिनि बाँकी नै रहेको भए सोही ऐनबमोजमि क्षतिपूरतिदिनेछ ।